

1506992-78.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... da grave ameaça inerente ao crime de roubo, e também desapossados de seus bens. Também ficou provada a causa especial de aumento de pena alusiva à privação de liberdade das duas vítimas durante a execução do crime de roubo, como meio ou elemento do roubo, sem finalidade autônoma e não prevalecendo após a consumação do roubo como elementar de possível crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2868-7278, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

1506992-78.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506992-78.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michel Gessner Medrado, Caio Henrique da Silva, Marcos Henrique da Silva e João Vítor Silva Moreira de Lima

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Michel Gessner Medrado, qualificado à fl. 78, Caio Henrique da Silva, qualificado à fl. 29, João Vítor Silva Moreira de Lima, qualificado à fl. 29, Marcos Henrique da Silva, qualificado à fl. 29, foram denunciados como incurso no artigo 158, § 3º, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, e artigo 157, § 2º, incisos II e VII, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, agora na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, porque no dia 26 de fevereiro de 2022, em período de calamidade pública, por volta das 11 horas e 40 minutos, em residência situada na Rua Artemis, nº 69, Vila Babilônia, nesta Comarca de São Paulo, juntamente com mais um agente não identificado, agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços, constrangeram, mediante grave ameaça e restrição de liberdade das vítimas Francisco Almeida de Oliveira, idoso com 65 anos de idade, Samira Salim de Oliveira e Flávia Salim de Oliveira, com o intuito de obter para eles indevida vantagem econômica. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, os réus juntamente com mais um agente não identificado, agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram para eles, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, a saber, uma faca, contra Francisco

Almeida de Oliveira, idoso com 65 anos de idade, Haoij Salim de Oliveira, idosa com 66 anos de idade, Samira Salim de Oliveira e Flávia Salim de Oliveira, o veículo Jeep Renegade 1.8 AT, placas FSD-1G81, avaliado em noventa e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais, Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação, três cartões bancários e joias diversas, bens pertencentes à vítima Flávia; Carteira Nacional de Habilitação, três cartões bancários, um telefone celular Apple iPhone e três relógios de pulso, objetos pertencentes à vítima Francisco; Registro Nacional de Estrangeiro e Cadastro de Pessoas Físicas pertencentes à vítima Haoij; e, por fim, Carteira Nacional de Habilitação, Registro Geral (RG), dois cartões bancários, um notebook HB, um telefone celular Samsung e uma corrente dourada, tudo pertencente à vítima Samira.

Segundo se apurou, os réus e o co-autor não identificado deram início à execução das extorsões e roubos, a saber, enquanto Marcos aguardava o contato dos roubadores e a transação via Pix que seria efetuada para sua conta corrente, Caio se deslocou até o endereço da vítima, tendo estacionado o automóvel Chevrolet Cobalt, placas FSM-2D82 do outro lado da rua.

Em seguida, Francisco chegou na condução do veículo Jeep Renegade, tendo-o estacionado em frente de sua residência. Enquanto Caio descia do automóvel e levantava o capô do Cobalt para simular que o carro estava apresentando defeito – não levantando, assim, suspeitas –, Francisco acionava o controle e abria o portão para entrar na casa.

Caio, então, entrou em contato com Michel, João Vitor, e o indivíduo não identificado, avisando-os de que a vítima havia chegado à residência, fazendo com que estes fossem até o local dos fatos em um Volkswagen Up!.

Enquanto Caio a bordo do Cobalt se afastou do local, Michel, João Vitor e o co-autor não identificado conseguiram abrir o portão através de um “clone” do controle remoto e adentraram ao imóvel. Na residência estavam Francisco, Haoij e Samira. Desta feita, João Vitor, armado, foi ao encontro de Samira que estava deitada no quarto, a qual gritou, mas logo foi subjugada e levada até o quarto de Francisco que, ao escutar o grito da filha abriu a porta do quarto, mas se deparou com João Vitor apontando-lhe uma arma de fogo.

Enquanto João Vitor amarrava as mãos de Francisco com um “enforca gato”, Michel se apoderou de uma faca da casa e, sob grave ameaça, trouxe Haoij para o mesmo local onde estavam o marido e sua filha.

O indivíduo não identificado ordenou que lhe fornecessem uma meia, e a vestiu como se fosse uma luva nas mãos, para que suas impressões digitais não ficassem marcadas no imóvel.

Após, os roubadores passaram a pedir joias, dinheiro, cofre, ouro, os telefones celular para efetuarem transferências bancárias e senhas dos cartões.

Michel ameaçava as vítimas de cortar seus dedos e efetuar disparos nelas, e os roubadores perguntaram, ainda, se alguém iria chegar ao imóvel, sendo respondido que Flávia chegaria a qualquer momento.

Ao mesmo tempo, Samira foi obrigada a conversar com um interlocutor, já que seu telefone celular acabou sendo bloqueado por excesso de erro por digitação de senhas erradas, bem como foi levada para os quartos e demais dependências da casa para mostrar onde havia bens de interesse dos réus, sendo subtraídos os objetos já mencionados.

Antes de irem embora, os roubadores ainda fizeram um lanche na residência, momento em que retiraram as máscaras para comer.

Nesse momento, Flávia entrou na casa e logo foi dominada por João Vitor que, com o emprego de uma faca, logo a subjugou e a levou até a casa dela – que era anexa à de Francisco –, onde perguntou se existia dinheiro ou cofre, pois as joias de Flávia já haviam sido subtraídas. Assim, Flávia disse que não havia mais nada de valor, e o telefone celular dela foi subtraído e exigido que ela informasse as senhas para que fosse feito um Pix para a conta de Marcos, o que foi feito no valor de cinco mil e setecentos reais.

Após comerem e por não ter mais nada de valor que lhes interessassem, os réus trancaram Francisco, Haoij, Samira e Flávia no closet e foram embora, levando os objetos subtraídos no Jeep Renegade 1.8 AT, placas FSD-1G81 pertencente à Flávia.

As vítimas, ao conseguirem sair do closet, solicitaram a ajuda de vizinhos pela janela.

A autoria delitiva quanto aos réus foi descoberta porque os policiais civis conseguiram imagens das câmeras de segurança da rua em frente ao imóvel das vítimas, vindo a diligenciar que o veículo Cobalt era utilizado por Caio, sendo apreendido referido automóvel. Descobriram, ainda, que a conta corrente beneficiária do Pix feito através do telefone celular de Flávia pertencia a Marcos. Foi realizada, também, perícia papiloscópica no imóvel, onde encontraram as impressões digitais de Michel e de João Vitor, os quais foram reconhecidos pelas vítimas.

Foi deferida a expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, sendo apreendida na casa de Michel uma blusa muito parecida com a que ele utilizou na data dos fatos e flagrada pelas câmeras de segurança, bem como uma corrente dourada pertencente à Samira.

Denúncia recebida em 13 de abril de 2022, citados os réus Caio e Michel (fls. 217 e 235), constituíram seus respectivos advogados de defesa, que apresentaram resposta à acusação (fls. 222/227 e 277/284), seguindo-se a audiência de instrução, presente o réu preso Michel, decretada a revelia do réu Caio, que foi preso dois dias após a audiência.

Citados os réus Marcos e João por edital (fls. 265/266, 294/296 e 319), não apresentaram defesa nem constituíram defensor, sendo determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal (fl. 320).

Em alegações finais o Ministério Público manifestou-se pela condenação dos réus Caio e Michel, nos termos da denúncia. A defesa do réu Michel sustentou que ele deve ser condenado e apenado proporcionalmente à sua conduta, eis que teria sido coagido a participar do crime, sendo plenamente favoráveis suas condições pessoais e circunstâncias judiciais a serem consideradas na dosimetria da pena. A defesa do réu Caio sustentou que a situação processual do réu não pode ser diferenciada em função de sua ausência em audiência de instrução, e no mérito, sustentou insuficiência de prova de sua participação no crime.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

Imagens da câmera de segurança que flagrou o momento do crime, às fls. 08/21.

Comprovante de transferência bancária realizada no momento do roubo via Pix para conta de titularidade de Marcos Henrique da Silva à fl. 27.

Laudo pericial papiloscópico de fls. 37/50 constatou que as impressões papilares colhidas coincidem com Michel Gessner Medrado e João Vitor Silva Moreira de Lima.

Auto de reconhecimento fotográfico de fl. 51 indica que Francisco Almeida de Oliveira reconheceu Michel Gessner Medrado e João Vitor Silva Moreira de Lima como dois dos autores do delito.

Auto de reconhecimento fotográfico de fl. 52 indica que Samira Salim de Oliveira reconheceu Michel Gessner Medrado e João Vitor Silva Moreira de Lima como dois dos autores do delito.

Auto de reconhecimento fotográfico de fl. 53 indica que Flávia Salim de Oliveira reconheceu Michel Gessner Medrado e João Vitor Silva Moreira de Lima como dois dos autores do delito.

Auto de reconhecimento fotográfico de fl. 54 indica que Haoij Salim de Oliveira reconheceu Michel Gessner Medrado e João Vitor Silva Moreira de Lima como dois dos autores do delito.

Auto de exibição e apreensão à fl. 70.

Auto de reconhecimento de objeto à fl. 71.

Auto de exibição, apreensão e entrega à fl. 72.

Auto de exibição e apreensão à fl. 73.

Auto de reconhecimento de objeto à fl. 75.

Auto de reconhecimento pessoal de fl. 76 indica que Francisco Almeida de Oliveira, Flávia Salim de Oliveira e Samira Salim de Oliveira reconheceram Michel Gessner Medrado como um dos autores do delito.

Laudo pericial realizado no automóvel Chevrolet, placas FSM-2D82, às fls. 267/272.

Laudo pericial a respeito de veículo que aparece nas imagens de câmera de segurança à fl. 336/357.

Em fase inquisitiva, a vítima Francisco Almeida de Oliveira relatou que na data do ocorrido voltou da academia e estacionou o seu carro na rua, próximo a um veículo Cobalt ali estacionado, e utilizou o controle remoto do portão para adentrar em sua residência, o qual não funcionou na primeira vez. Disse que quando saía do banho ouviu um grito de sua filha Samira e, preocupado, abriu a porta do quarto para encontrá-la, momento em que se deparou com um indivíduo armado, e logo atrás outro roubador portando uma faca. Desta feita, narrou que os roubadores prenderam suas mãos com um "enforca gato", e um destes exigiu que o depoente lhe entregasse uma meia, que foi colocada em suas mãos para não deixar impressões digitais no local. Informou que os indivíduos exigiram dinheiro, a localização do cofre e ouro, além de telefones celulares e senhas de cartões e aplicativos, sendo que efetuaram diversas transferências bancárias. Acrescentou que os indivíduos permaneceram no imóvel por cerca de duas horas, e que a todo o momento falavam com alguém pelo fone de ouvido. Relatou que Michel estava muito alterado, ameaçando cortar os dedos e atirar nas vítimas, porém o indivíduo não identificado o repreendeu. Ademais, os roubadores se alimentaram na casa, retirando, neste momento, as máscaras. Pouco depois, Flávia, filha do depoente, chegou ao local, e pouco depois os roubadores trancaram a família no quarto do declarante e, após saírem, aguardaram cerca de meia hora para sair e pedir auxílio de vizinhos.

A vítima Samira Salim de Oliveira relatou que estava deitada em sua cama quando viu um homem armado vindo em sua direção. No mesmo momento deu um grito e, após ser ameaçada, foi levada para o quarto de seu pai, quando seu genitor abordado e em seguida amarrado. Disse que atrás dela estava um indivíduo munido de uma faca, trazendo sua genitora e, ainda, outro roubador. Neste momento, o indivíduo não identificado colocou uma meia nas mãos, e a família era constantemente questionada a respeito de joias, dinheiro, cofre e senhas de cartões e telefones, sendo a todo o momento ameaçados de morte e os réus diziam, ainda, que cortariam seus dedos e orelhas caso não cooperassem. Narrou que, inclusive, teve que falar no telefone com uma pessoa de voz masculina, o qual relatou que seu telefone havia sido bloqueado por excesso de tentativas de senha. Acrescentou que foi conduzida pelos quartos para vistoriar e pegar mais dinheiros e objetos de valor, sendo levada até a casa de Flávia - imóvel anexo -. Após, levaram o restante da família para a sala e a declarante para a cozinha, momento em que retiraram as máscaras para comer. Pouco depois, Flávia chegou e suas senhas também foram utilizadas. Por fim, antes de irem embora os roubadores os prenderam no closet, e após irem embora pediram ajuda aos vizinhos.

A vítima Flávia Salim de Oliveira relatou que na data do ocorrido chegou em casa por volta das 14 horas, e percebeu o carro de seu pai impedindo sua entrada. Buzinou, mas não foi atendida por ninguém. Disse que tentou abrir o portão com o controle, mas não funcionou, contudo, na segunda tentativa funcionou. Narrou que ao entrar na casa deparou-se com João munido de uma faca, afirmando que estava com sua família e que a depoente deveria se manter calma. Informou que viu seu pai amarrado na cozinha, acompanhado de sua mãe e Michel, e na cozinha sua irmã Samira. Acrescentou que João levou-a para sua casa, e questionava sobre dinheiro e se havia algum cofre; uma vez que já haviam pegado suas joias, afirmou que não havia mais nada de valor, então o roubador pegou seu telefone celular, e através de um fone pelo qual falava com outra pessoa solicitou suas senhas, oportunidade em que foram feitas transações em sua conta corrente. Por fim, antes de irem embora os réus trancaram a família no closet, e pouco depois pediram ajuda para vizinhos pela janela.

Os policiais civis averiguaram que na data do ocorrido, pouco antes dos roubadores adentrarem a residência, um veículo Chevrolet Cobalt, placas FSM-2D82, foi estacionado do outro lado da rua, em frente à residência das vítimas. Pouco depois, o automóvel Jeep Renegade com a vítima foi estacionado, e em seguida o indivíduo que estacionou o Chevrolet Cobalt desembarcou. Assim, a vítima aperta o controle remoto para abrir o portão e entra na residência. Destaca-se que em seguida, o motorista do automóvel Cobalt finge que este quebrou, permanecendo no local, onde

faz contato por telefone com alguém para passar informações. Logo depois, chegou ao local o veículo Volkswagen Up, e o indivíduo que estava com o Chevrolet Cobalt sai e os roubadores, então, entram na residência. Ademais, disseram que mediante investigação verificou-se que o automóvel Chevrolet Cobalt pertencia a Arlece Germana da Silva, com endereço à Rua Marcelino Dutra, nº 288, VI, Fachini. Desta feita, foram até o local, e foram informados por Arlece que o automóvel era conduzido por seu neto Caio. Dirigiram-se, então, até o endereço de Caio, onde estava estacionado o referido automóvel. Acrescentaram que se comprova a participação dos demais réus por meio das filmagens registradas por meio da câmera de segurança, por identificação pessoal por coleta das impressões digitais localizadas na cena do crime e pelo reconhecimento realizado pelas vítimas. Informaram que a vítima Haoij Salim de Oliveira não teve condições de realizar o reconhecimento e seu depoimento por estar muito abalada psicologicamente. Por fim, esclareceram que verificaram que o Pix realizado da conta da vítima Flávia no valor de cinco mil e setecentos reais foi depositado na conta de Marcos. O réu Michel Gessner Medrado, na fase extrajudicial, negou singelamente a acusação. Os demais réus não foram ouvidos pela Autoridade Policial.

Em audiência de instrução:

Vítimas:

Francisco A.O., reconheceu o réu Michel, relatou que estacionou seu carro em frente à garagem de casa, e no momento em que entrava, viu alguém junto a um carro com capô aberto do outro lado da rua, "ele estava disfarçando para clonar o controle do portão, não percebi nada, só fechou mais lentamente", então, chamou sua filha, que estava no quarto, escutando ela gritar, em seguida, um dos assaltantes chegou ao seu quarto, amarrou suas mãos, e durante as três horas seguintes, eram três, "um revólver com os três, e uma faca também". Aquele primeiro que clonou o portão ficou do lado de fora, estavam em casa com dois familiares, sua outra filha estava fora. Eles pegaram os celulares, exigiram a senha de Flávia, que chegou em casa por último. Conseguiu se livrar da carteira com documentos e cartões bancários antes que os assaltantes pegassem. Subtraíram tudo que havia de valor em sua casa e na casa de Flávia aos fundos. Insistiam que queriam um cofre e reviraram toda a casa. Os três que entraram na casa não cobriam o rosto, "normal de cara limpa, só tinha um com boné". Na delegacia reconheceu os três por fotografias, e depois reconheceu pessoalmente o indivíduo preso. Identificou o carro utilizado pelos assaltantes. Foram gravadas imagens a partir das casas vizinhas.

Flávia S.O., não reconheceu o réu. Chegou em casa por volta das 13 horas, ninguém desceu para retirar o carro, tentou abrir o portão com o controle, estranhou porque o portão do vizinho foi acionado, entrou para a sala e foi rendida por um assaltante armado com faca, e levada para sua casa aos fundos, o mesmo indivíduo, encostando a faca no seu pescoço, pediu suas joias, ameaçando mata-la, revirou toda sua casa e não encontrou mais nada, trazendo-a de volta para a cozinha da casa da frente, enquanto ele falava com alguém pelo celular, exigiu suas senhas e conseguiu acessar suas contas bancárias, sempre falando com outro que estava fora da casa, e conseguiu fazer um PIX de cinco mil e setecentos reais. Viu três assaltantes dentro da casa, que não cobriam o rosto. Na delegacia, reconheceu os três assaltantes através de fotografias. Reconheceu também o assaltante que foi preso. Por fim, foram embora levando seu carro, que foi encontrado no domingo seguinte.

Samira S.O., reconheceu o réu Michel. Foi abordada pelo primeiro assaltante em seu quarto e levada para o quarto de seu pai. Sua mãe foi rendida em seguida, permanecendo trancada com seu pai. Levaram-na por todos os cômodos da casa e na sua presença reviraram tudo, subtraindo suas joias, dinheiro, e fizeram o mesmo na casa de sua irmã aos fundos. Eram três assaltantes dentro da casa, de rosto descoberto, um usando luva. Utilizavam faca e revólver. Insistiam que tinham cofre em casa, sempre ameaçando e apontando revolver. Um dos assaltantes falava com alguém do lado de fora, que dava comandos para os três do lado de dentro. Exigiram acesso ao seu celular, senha bancária, mas o aparelho bloqueou, e não conseguiram fazer nenhuma operação bancária. Não exigiram senhas bancárias dos seus pais, pois sua mãe não possui celular e o celular de seu pai eles encontraram somente ao final. Por fim, disse aos assaltantes que sua irmã estava para chegar, ela telefonou, mandaram

atender, ela chegou e foi rendida por um dos três que saiu para encontra-la no portão. Ao final de quase três horas, foram trancados no quarto dos seus pais, conseguindo pedir ajuda aos vizinhos pela varanda. O tempo todos eles diziam que vinham observando sua rotina há meses e conheciam seu estabelecimento comercial. Policial Civil Jorge Oriel Pereira do Valle relatou que a investigação teve início com obtenção de imagens externas, que possibilitaram identificação de Caio, que permaneceu fora da residência das vítimas durante o roubo, simulando que estava num carro quebrado, e fez a clonagem do controle no momento em que a primeira vítima chegou, e o carro dele, um Cobalt prata, estava registrado em nome da avó dele, e na parte de dentro da casa, Michel e João foram identificados através de impressões digitais, e Marcos Henrique emprestou a conta para PIX da conta da vítima. As vítimas reconheceram Michel e João foram reconhecidos por fotografias. Michel foi preso e reconhecido pessoalmente pelo senhor e suas duas filhas. Na casa de Michel foram apreendidas duas joias, reconhecidas por uma das vítimas. O veículo Cobalt foi reconhecido pelo morador da residência invadida. Investigações prosseguem e indicam que Caio continua praticando crimes semelhantes, ele seria o organizador dos crimes e recruta os criminosos que invadem as residências, porém, ele não costuma invadir as residências, apenas clona o portão no momento em que o morador se aproxima e aciona o controle remoto, utilizando equipamentos que podem ser adquiridos pela internet. Examinando as imagens obtidas no local, não soube informar se Caio apareceu operando algum equipamento no momento exato em que o morador acionou o controle remoto, mas no momento em que os outros roubadores chegaram, ele entrou no carro e o portão abriu, as imagens não mostraram dentro do carro.

Celimar Cristina Alves, testemunha de defesa do réu Michel, procurou abonar seus antecedentes pessoais.

Houve desistência do depoimento Policial Civil Jean Daniel Bitar.

O réu Michel Gessner Medrado (Penitenciária Itai, nº 2) disse que devia dinheiro para João Vítor, foi ameaçado para participar do crime, "ele fez eu ir e a dívida morria, eu fui até o Jabaquara com João, eu ele e mais um que eu não conheço, outro lá estava com fone de ouvido e falava com outra pessoa, chegaram em frente à casa, ele disse que já monitorava há algum tempo, o outro que não conhecia trazia uma arma simples, arma de fogo"; negou ter utilizado uma faca para ameaçar as vítimas; negou ter desferido um tapa naquele senhor presente na casa; João Vítor ordenou que revirasse a casa e "pegasse as coisas, não tinha que falar nada e fazer nada". João Vítor pegou o celular de uma das vítimas e fez a transferência, falando com alguém do lado de fora. Dirigiram-se ao local num VW Up, e foi embora no mesmo carro, juntamente com o outro que não conhecia. No momento em que chegaram, João Vítor "mexeu nos bolsos" e o portão abriu. O carro das vítimas foi levado por João Vítor. Não viu um Cobalt em frente à casa, "não vi nenhum carro parado em frente à casa". Não ficou com parte dos objetos subtraídos. Conheceu João Vítor no bairro onde reside, Jardim Nordeste, e devia para ele quatro mil reais, que gastou comprando uma motocicleta para trabalhar. Nunca esteve preso, na adolescência respondeu por furto.

O réu Caio Henrique da Silva, faragido até a data da audiência.

Por tais provas, em relação ao réu Michel Gessner Medrado, a autoria do crime é incontroversa.

Em relação ao réu Caio Henrique da Silva, foi identificado pelos policiais através das imagens constantes às fls. 9/13, posicionado em frente à residência das vítimas no momento exato em que o portão da garagem foi clonado possibilitando acesso dos outros criminosos, conforme relato testemunhal, "no momento em que os outros roubadores chegaram, ele entrou no carro e o portão abriu", acrescentando-se, segundo os investigadores, que continuou praticando crimes semelhantes, utilizando sempre o mesmo tipo de equipamento eletrônico para abrir portões automáticos das residências invadiras. Incontroverso que o veículo fotografado deve ser relacionado ao réu Caio, o que a defesa sequer questionou. Portanto, Caio estacionou o veículo que conduzia em frente à residência, clonou o portão e passou a orientar seus comparsas pelo celular, o que se evidencia a partir do momento em que ele entra no carro logo depois que o portão foi acionado, e então sai dali rapidamente,

demonstrando que o veículo não apresentava falha mecânica alguma. Além disso, as imagens gravadas no local permitem visualizar os três criminosos que chegaram em seguida invadindo diretamente a residência, como se não acionassem nada antes do portão abrir (primeiro vídeo, link de fl. 58, Caio desce do carro simultaneamente à aproximação da vítima Francisco em seu automóvel, segundo vídeo, no mesmo link. Merece única ressalva a pretensão inicial acusatória, porque apenas a vítima Flávia S.O. Foi coagida pelos criminosos para que lhes entregasse celular desbloqueado com senha bancária e acesso para transferência via PIX. Os outros dois foram vítimas apenas da grave ameaça inerente ao crime de roubo, e também despossuídos de seus bens.

Também ficou provada a causa especial de aumento de pena alusiva à privação de liberdade das duas vítimas durante a execução do crime de roubo, como meio ou elemento do roubo, sem finalidade autônoma e não prevalecendo após a consumação do roubo como elementar de possível crime de extorsão, dada a maior gravidade do fato, que resulta exposição maior das vítimas e consequentemente revela periculosidade diferenciada dos roubadores, a merecer mais severa repressão, a diferenciar-se da modalidade simples do crime de roubo, e conforme entendimento doutrinário, "ainda que de breve duração, a privação de liberdade de qualquer ofendido qualifica o crime de roubo" (J.F. Mirabete, Manual de Direito Penal, vol. 2, 11.1.8).

Portanto, a hipótese é de crime de roubo qualificado mediante concurso de agentes e emprego de faca, praticado simultaneamente em concurso formal contra as três vítimas, em concurso material com crime de extorsão praticado contra uma vítima.

Passo ao cálculo das penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Michel Gessner Medrado é réu primário, partindo-se do mínimo legal de quatro anos de reclusão e dez dias multa para o crime de roubo. Não constam circunstâncias agravantes e a atenuante genérica de confissão não incide aquém da pena base mínima. O emprego de arma branca na grave ameaça inerente ao crime de roubo denota maior periculosidade dos criminosos e maior ameaça à incolumidade física das vítimas, conduta que não deve ser equiparada à modalidade simples do crime praticado mediante ameaça verbal ou intimidação mediante superioridade física do agente, hipótese em que a vítima não corre risco maior. O mesmo raciocínio vale para o concurso de duas ou mais pessoas na execução do crime de roubo, dada a maior periculosidade dos agentes que praticam crime previamente articulados, dificultando a defesa da vítima. A duplicidade de causas de aumento revela maior periculosidade do agente, maior risco as vítimas e maior dificuldade no exercício da eventual defesa, sendo inadmissível fixação de pena mínima como postulado pela defesa, impondo-se a majoração da pena em função das duas causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos I e II do § 2º do Código Penal, com acréscimo de 3/8, em cinco anos e seis meses de reclusão e quatorze dias multa. Pelo concurso formal, três crimes, aplica-se acréscimo de 1/5, em seis anos e sete meses de reclusão e dezesseis dias multa. Para o crime de extorsão mediante restrição de liberdade da vítima, pelos mesmos fundamentos, prevalece a pena mínima de seis anos de reclusão e dez dias multa. Aplicam-se cumulativamente as penas, em doze anos e sete meses de reclusão, e vinte e seis dias multa.

Caio Henrique da Silva, ostenta três condenações definitivas, sendo reincidente específico em crime de roubo qualificado (5ª Vara Criminal da Capital - 0031752-10.2018.8.26.0050; Cajamar - 1ª Vara Judicial - 0001863-31.2018.8.26.0108; 6ª Vara Criminal - 0001227-16.2016.8.26.0535). Na primeira fase, consideram-se os antecedentes criminais, nos termos do artigo 59 do Código Penal, com acréscimo de pena de 1/4, em cinco anos de reclusão e dez dias multa para o crime de roubo qualificado por emprego de faca e restrição de liberdade das vítimas, acrescida pelos mesmos fundamentos, de 3/8, em seis anos, dez meses e quinze dias de reclusão, e treze dias multa. Pela reincidência específica, aplica-se acréscimo de pena de 1/5, em oito anos e três meses de reclusão e quinze dias multa. Pelo concurso formal, na mesma proporção considerada para o co-réu, eis que concomitantes as circunstâncias da conduta, aplica-se acréscimo de 1/5, em nove anos, dez meses e vinte e quatro dias de reclusão e dezoito dias multa. Para o crime de extorsão qualificada, pelos mesmos fundamentos, a pena base fica acrescida de 1/4, em sete anos e seis meses de reclusão e doze dias multa, e acrescida de 1/5

pela reincidência, em nove anos de reclusão e quatorze dias multa, somando-se as penas pela regra do artigo 69 do Código Penal, em dezoito anos, dez meses e vinte e quatro dias de reclusão, e trinta e dois dias multa.

Os dias multa serão calculados, para os dois réus, em valor unitário mínimo legal, não havendo prova de condição econômica, nos termos do artigo 60 do Código Penal. O regime inicial de cumprimento de pena, para ambos, será fechado, por expressa disposição legal, artigo 33, parágrafo segundo, "a", do Código Penal.

O tempo de prisão cautelar descontado para o réu preso no curso da instrução não é suficiente para antecipação de regime prisional menos gravoso, nos termos do artigo 112 da LEP, em aplicação do artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal.

Subsistentes os fundamentos da prisão cautelar, fica indeferida a possibilidade de recorrerem em liberdade. Súmula nº 9 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que: "A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência". Se o criminoso respondeu preso ao processo, deve permanecer na mesma situação, sob pena de contrassenso, eis que a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível, assim como as demais formas de prisão cautelar, não representam "pena antecipada", mas, sim, decisão de natureza cautelar sobre periculosidade do criminoso, servindo para resguardar a ordem pública e a futura aplicação da lei penal, razão por que não se há de cogitar de violação do princípio constitucional da presunção de inocência.

Do exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal. Condene Michel Gessner Medrado, qualificado à fl. 78, como incurso no artigo 158, § 3º, e no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, às penas de doze anos e sete meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e seis dias multa, pela fração legal mínima. Condene Caio Henrique da Silva, qualificado à fl. 29, como incurso no artigo 158, § 3º, e no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, às penas de dezoito anos, dez meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e dois dias multa, pela fração legal mínima.

Recomende-se o réu preso na prisão em que se encontra.

Renove-se o mandado de prisão, em função de sentença penal condenatória, para o réu foragido.

Condene os réus ao pagamento das custas processuais, no valor de cem ufesp (artigo 4º, § 9º, "a", Lei Estadual 11.608/2003).

Ao trânsito em julgado, comunique-se a condenação à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, III, da C.F.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA